

RECURSO CÍVEL Nº 5004467-65.2024.4.02.5120/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** Cleir Jose dos Santos (Autor)**RECORRIDO:** União - Advocacia Geral da União (Réu)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. BOLETO BANCÁRIO DE SERVIÇO DE INTERNET. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação supra. Dispensado o reencaminhamento do processo ao segundo grau, na hipótese de ausência de novo recurso. Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996) e honorários de advogado, eis que não configurada a premissa sucumbencial. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5004467-65.2024.4.02.5120**510014613473 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5004467-65.2024.4.02.5120/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** Cleir Jose dos Santos (Autor)**RECORRIDO:** União - Advocacia Geral da União (Réu)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença extintiva do feito em resolução de mérito, ante a não apresentação de "*comprovante de residência expedido por concessionária/permissionária de serviço público (luz, água, gás), em prazo não superior a 90 (noventa) dias do ajuizamento*", conforme exigido pelo juízo de origem.

Em suas razões, o recorrente pretende ver anulada a sentença por negativa de jurisdição e reconhecida a legitimidade do comprovante de residência anexo à inicial.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, cumpre esclarecer que o rito dos Juizados Especiais Federais não admite recurso em face de sentença extintiva do feito, salvo na hipótese de negativa de jurisdição.

Assim dispõe o enunciado 18 das Turmas Recursais da Seção judiciária do Rio de Janeiro: "*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*".

No caso em apreço, todavia, entendo flagrante a negativa de jurisdição, porquanto o demandante instruiu a inicial com boleto bancário emitido por prestadora de serviço de internet, com data de vencimento no mesmo mês do ajuizamento [evento 1, END4].

Depois de intimada pelo juízo de origem a regularizar o feito, o demandante esclarece que não possui comprovante emitido por concessionária de serviço público, pede o reconhecimento do boleto anexo à inicial e, não suficiente, apresenta Declaração de Residência assinada de próprio punho [evento 6, DECL2].

Assim, afigura-se a negativa de jurisdição, bem como prematura a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença, visto que o direito postulado pelo autor, ora recorrente, restou efetivamente comprometido.

Vale registrar, por relevante, que não caberia aqui a apreciação do mérito, sob pena de supressão de instância.

Em idêntico sentido já decidiu esta Turma Recursal nos autos 5005408-88.2023.4.02.5107/RJ, de relatoria da Juíza Federal Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, julgado à unanimidade na sessão extraordinária de 04/09/2024:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELO BANCO DO BRASIL. SERVIÇOS DE INTERNET. VALIDADE. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIRMADA PELA DEMANDANTE. NEGATIVAÇÃO DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO.

Pelo exposto, **VOTO no sentido de ANULAR A SENTENÇA** de extinção sem resolução do mérito e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem, para o regular prosseguimento da ação, nos termos da fundamentação *supra*. Dispensado o reencaminhamento do processo ao segundo grau, na hipótese de ausência de novo recurso. Sem custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996) e honorários de advogado, eis que não configurada a premissa sucumbencial. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**